-: LEI Nº. 4.392/19 :-

Dispõe sobre: Consolida a Legislação que disciplina as operações de carga e descarga no Município de Pirapozinho, e dá outras providências.

ORLANDO PADOVAN, Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber que a Câmara Municipal de Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. As operações de carga e descarga, cuja definição consta do Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), no estacionamento das vias públicas relacionadas no artigo 2º desta lei somente poderão ser realizadas no período compreendido entre:

I – das 18h00min (tarde) as 10h00min (manhã), de segunda a sexta-feira;

II – das 06h00min às 09h00min, aos sábados.

Art. 2º. Estão sujeitas às restrições de horário dispostas no artigo anterior, às operações de carga e descarga realizadas no quadrilátero compreendido entre as ruas Rua Tiradentes, Oscar Toledo Cezar, Rui Barbosa e Ailton Orlando.

Art. 3º. Compete a Divisão Municipal de Trânsito, a instalação de sinalização adequada nos locais abrangidos pelas restrições aqui dispostas, bem como o cumprimento da legislação de trânsito vigente.

Art. 4º. Os estabelecimentos dos quais os bens ou mercadorias estejam sendo carregados ou para os quais os bens ou mercadorias estejam sendo descarregados, em desacordo com as restrições dispostas nesta Lei, estarão sujeitos às seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa, equivalente a 100 UFM (cem Unidades Fiscais do Município);

III – multa, equivalente a 200 UFM (duzentas Unidades Fiscais do Município, em caso de reincidência;

IV – cassação do alvará de licença caso o estabelecimento venha a cometer a

terceira infração ao disposto nesta lei.

§ 1º. Competirá ao Setor de Tributação e Fiscalização Municipal, a fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, bem como a lavratura dos autos de infração e a aplicação das respectivas sanções.

§ 2º. O infrator será notificado do auto de infração pessoalmente, por via postal ou, em não sendo localizado, por edital, dispondo de cinco dias para, querendo, apresentar defesa ao Setor de Tributação e Fiscalização.

§ 3º. Caberá ao Setor de Tributação e Fiscalização apreciar a defesa eventualmente apresentada, sendo que acaso julgada procedente a defesa, o auto será julgado inconsistente e arquivado.

§ 4º. Em caso de pena de multa, o infrator disporá do prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, por guia a ser retirada no Setor de Tributação e Fiscalização.

§ 5º. Caso o infrator não efetue o recolhimento da multa no prazo fixado no parágrafo anterior, o valor correspondente será inscrito em dívida ativa, com as respectivas implicações legais.

§ 6º A aplicação das sanções dispostas nesta Lei não afasta a aplicação das penalidades e sanções administrativas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro a que se sujeitam os condutores ou proprietários dos veículos que desrespeitarem a regulamentação imposta por esta lei.

Art. 5º. Constituem exceções ao cumprimento dos horários fixados na presente lei:

I – As operações de carga e descarga realizadas com veículos automotores classificados como automóveis, motocicletas e veículo utilitário com capacidade de carga de até 3.400 kg, para veículos de proprietários de estabelecimentos comerciais.

II – A execução de serviços de concretagem em obras, desde que previamente autorizados pela Prefeitura Municipal, mediante demonstração de serem os mesmos urgentes e inadiáveis; e

III – As operações de carga e descarga em estabelecimentos de serviços de

saúde e prontos-socorros para atender situações de emergência caracterizadas como de risco à segurança e à integridade física da população.

Art. 6º - Fica vedada aos particulares a utilização de "cones", faixas sinalizadoras ou qualquer outro meio que obstrua o estacionamento regular de veículos ou circulação de pedestres nas calçadas, ruas e vias públicas do Município, sem a prévia autorização do Diretor da Divisão Municipal de Trânsito.

§ 1º – a utilização de cones ou faixas de sinalização será autorizada excepcionalmente, nas hipóteses de urgência, emergência ou quando a segurança e incolumidade de pessoas assim justificarem e, ainda assim, somente durante o período em que permanecer a situação excepcional.

§ 2º - As penalidades pelo descumprimento das disposições previstas neste artigo são as mesmas previstas no artigo 4º desta Lei, bem como o cumprimento da legislação de trânsito vigente.

Art. 7º. Os casos omissos serão disciplinados a critério do Prefeito Municipal, juntamente com o Diretor da Divisão Municipal de Trânsito, através de Decreto.

Art. 8º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Leis Municipais nºs 3.559/2009, 3.651/2010, 3.657/2010 e 4.387/2019.

PM – Pirapozinho, 27 de junho de 2019.

ORLANDO PADOVAN
PREFEITO